

_____ Buenos Aires, ____ de _____ de 2026

Sres.

EXPERTA ART S.A.

Av. del Libertador 6902, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en base a las conversaciones mantenidas, a fin de hacerles llegar nuestra propuesta irrevocable de servicios profesionales con relación a nuestra eventual intermediación en la celebración de contratos de afiliación de Riesgos del Trabajo (en adelante, la “Propuesta”).

En caso de resultar de vuestro interés la presente Propuesta, proponemos que la relación entre [_____] (en adelante, el “PRODUCTOR”) y EXPERTA ART S.A. (en adelante, “EXPERTA” y conjuntamente con el PRODUCTOR, las “Partes”), quede sujeta a las cláusulas, términos y condiciones que seguidamente se transcriben:

1. OBJETO:

La presente Propuesta, en caso de ser aceptada, reglará la relación del PRODUCTOR, quien manifiesta bajo juramento que está autorizado e inscripto ante la Superintendencia de Seguros de la Nación (en adelante, la “SSN”) para actuar como Productor Asesor Directo o Productor Asesor Organizador, con las personas, empresas, organismos, municipalidades, instituciones, entidades y agencias gubernamentales o no gubernamentales, entre otros, y con EXPERTA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de la ley 17.418, como así también conforme a la ley 22.400, para la negociación de contratos de cobertura de riesgos del trabajo en los términos de las leyes 24.557 y sus normas reglamentarias y complementarias. El PRODUCTOR deberá sujetarse a las instrucciones que le imparta EXPERTA y tendrá aquellas facultades que fueran necesarias en los términos de la presente para dicho cumplimiento, en el marco de su actuación como

PRODUCTOR. La relación que resulte en caso de aceptación de la presente propuesta no implicará exclusividad para ninguna de las Partes.

2. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR:

El PRODUCTOR asumirá las siguientes obligaciones:

2.1. Intervenir en la negociación de contratos de seguros de riesgos del trabajo entre EXPERTA y los asegurables, en los términos y condiciones según la operatoria prevista en el **Anexo I**.

2.2. Observar las pautas, directivas, características, tarifas e instrucciones impartidas a tal efecto por EXPERTA. Pactar modificaciones o prórrogas de los contratos de seguro celebrados con su participación.

2.3. Recibir notificaciones en nombre de EXPERTA. En este sentido, el PRODUCTOR deberá remitir a EXPERTA la documentación recibida dentro de los tres (3) días hábiles de su recepción, salvo que las circunstancias ameriten un plazo menor, por razones de urgencia, en cuyo caso, deberá dar aviso a EXPERTA de manera inmediata. Asimismo, en el supuesto que un trabajador o tercero se presente ante el PRODUCTOR a los fines de realizar una denuncia de siniestro, el PRODUCTOR deberá informar al trabajador o tercero que se presente que él no está autorizado a recibir denuncias de siniestros, deberá direccionar a los mismos para que realicen la denuncia ante EXPERTA a través de los canales autorizados a tales fines y deberá informar claramente al trabajador o tercero que se presente sobre los mencionados canales por los cuales los mismos deberán realizar las denuncias de siniestros ante EXPERTA.

2.4. Generar las solicitudes de afiliación de contratos de seguro de riesgos del trabajo, de acuerdo al proceso establecido en el **Anexo I**.

2.5. Estar inscripto en el Registro de la SSN; llevar en forma debida los registros obligatorios que exige o pueda exigir en el futuro la SSN y/o la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (en adelante, la "SRT"); abonar el derecho anual de actuación correspondiente; cumplir debidamente con la normativa vigente, con las resoluciones de la SSN y la SRT y las que puedan dictar en el futuro; con toda norma que pueda aplicarse a los Productores Asesores y/o a los Productores Asesores Organizadores según el caso; como así también

mantener la matrícula vigente.

2.6. Cumplir con la Resolución 76/2018 de la SSN, sobre empadronamiento de Productores Asesores de Seguros y Aspirantes a la Matrícula de Productores Asesores de Seguros, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

2.7. Tener usuario y clave fiscal nivel 3, estar adherido al servicio de E-Servicios de la SRT.

2.8. No realizar ningún acto jurídico que sea extraño a los necesarios para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente.

2.9. Desarrollar su actividad utilizando su infraestructura y su propio personal, no cabiendo ninguna responsabilidad de EXPERTA por los eventuales reclamos que se efectúen a causa de cualquiera de esos aspectos.

2.10. Contar con un seguro de responsabilidad civil, el que deberá mantener durante toda la vigencia de esta Propuesta, a los fines de tener cubiertos los riesgos de daños que le pudiera ocasionar a un tercero como consecuencia de cualquier hecho acaecido en sus dependencias o como consecuencia de su actuación como PRODUCTOR de EXPERTA. Dicho seguro deberá cubrir también la eventual responsabilidad civil indirecta de EXPERTA por la responsabilidad civil o actuación del PRODUCTOR. De esta manera, el PRODUCTOR se obliga a mantener indemne a EXPERTA ante cualquier eventual reclamo que pudiera llegar a presentarse.

2.11. No podrá realizar los siguientes actos: a) recibir denuncias de siniestros; b) liquidar prestaciones; c) cobrar primas; d) conceder quitas y esperas, interviniendo en cuestiones relacionadas al plazo de los pagos de las alícuotas o cotizar a tasa de alícuotas diferentes a las establecidas por EXPERTA y tampoco asumir deuda alguna o compromiso para o contra EXPERTA que no sea fehacientemente aprobada por ésta; e) suscribir contratos; f) apartarse de las condiciones generales y particulares; g) aceptar riesgos; h) extender certificados de cobertura, endosos, o cualquier otra documentación referida al contrato.

2.12. En todos los casos deberá obrar respetando el interés de EXPERTA, cumpliendo su cometido de acuerdo a las instrucciones de la misma.

2.13. Capacitar el personal a su cargo para el mejor cumplimiento de las actividades objeto de la presente.

2.14. Hacer sus mejores esfuerzos congruentes con la presente Propuesta para ofrecer los seguros entre sus clientes dentro del marco de las facultades recibidas de EXPERTA.

2.15. Verificar las condiciones y antecedentes económicos de las personas que pretendan celebrar contratos con EXPERTA por su intermedio, debiendo también, informar de cualquier hecho o circunstancia de su conocimiento, que pudiere resultar en desmedro de la cualidad y calidad del contrato ya celebrado.

2.16. Notificar fehacientemente a EXPERTA dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de cualquier denuncia, citación, notificación o intimación judicial o extrajudicial que reciba o le sea transmitida al PRODUCTOR, que pueda afectar los términos contractuales aquí propuestos o de los contratos de afiliación celebrados por su intermedio.

2.17. Ajustarse al tarifario de las alícuotas vigentes y a las pautas de suscripción de EXPERTA para formular ofertas.

2.18. Cumplir con las disposiciones de la Ley 25.246, las resoluciones aplicables de la Unidad de Información Financiera sobre prevención, control y detección de operaciones sospechosas de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Asimismo, el PRODUCTOR deberá cumplir con lo dispuesto en la Circular emitida por la SSN N° 81479829 APN SSN MEC, de fecha 14 de julio de 2023, la cual dispone que atento a lo establecido en la Resolución N° UIF126/2023, los productores asesores de seguros y las sociedades por estos constituidas, que no operen en la comercialización de seguros de vida con ahorro o seguros de retiro, aun cuando no revistan el carácter de sujeto obligado, y en relación a los seguros en que operen, tienen la obligación, de cumplir con las instrucciones y requerimientos que le efectúen las entidades relativos a la entrega de la documental necesaria para el cumplimiento de la normativa de la Unidad de Información Financiera.

En este sentido, el PRODUCTOR será responsable de identificar al cliente, y solicitar y entregar a EXPERTA la información y documentación relativa a la identificación de los clientes prevista en los artículos 22, 23, 24 ,25, 29, 30 y 31 de la Resolución UIF 126/2023, no pudiendo exceder el plazo para la remisión de la información y documentación de (30) treinta días corridos a partir de la emisión de la póliza. Dicha remisión podrá realizarse en forma física o de manera electrónica.

2.19. Cumplir con todas las leyes y reglamentaciones vigentes con relación al objeto de la presente Propuesta, leyes nacionales, provinciales o de orden local, así como las resoluciones de cualquier índole establecidas por la SSN y de la SRT.

3. OBLIGACIONES DE EXPERTA:

EXPERTA asumirá las siguientes obligaciones y en general las que competen a una compañía de seguros de riesgos del trabajo:

3.1. Informar a la SRT el alta del nuevo PRODUCTOR

3.2. Abonar al PRODUCTOR las retribuciones aquí pactadas.

3.3. Dar instrucciones y asesoramiento por escrito al PRODUCTOR cuando éste las solicite a fin de poder cumplir con las obligaciones emergentes de la presente.

3.4. Cumplir con las disposiciones de la Ley 25.246, las resoluciones aplicables de la Unidad de Información Financiera sobre prevención, control y detección de operaciones sospechosas de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

3.5. Cumplir con todas las leyes y reglamentaciones vigentes con relación al objeto de la presente Propuesta, leyes nacionales, provinciales o de orden local, así como las resoluciones de cualquier índole establecidas por la SSN y de la SRT.

4. RETRIBUCION DEL PRODUCTOR:

4.1. En caso de aceptarse la presente Propuesta, la totalidad de las prestaciones que el PRODUCTOR realizare le serán retribuidas por EXPERTA únicamente mediante el pago de las comisiones establecidas en el **Anexo II** el cual forma parte de la presente.

4.2. Las comisiones serán calculadas sobre el importe de las cuotas abonadas por los empleadores netas de los montos correspondientes a impuestos –tasas de SSN y SRT-, contribución a la obra social del Seguro y contribución al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, de cada contrato celebrado por el PRODUCTOR. Dichas comisiones serán abonadas por EXPERTA con posterioridad a la acreditación de los importes percibidos. Se debe aclarar que para el pago de las comisiones no se tendrán en cuenta, en ningún caso, el importe correspondiente a intereses que pudieran llegar a existir.

4.3. EXPERTA le deberá informar al PRODUCTOR en forma mensual, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, el importe que deberá facturar en concepto de comisiones. Una vez presentada la factura original correspondiente, el pago se efectivizará dentro de los quince (15) días hábiles de su presentación. Las facturas electrónicas deberán ser ingresadas a través del servicio online “Carga de facturas Web” en la página www.experta.com.ar (ingresando con clave y usuario).

4.4. Si por cualquier causa ajena a sus propios incumplimientos EXPERTA no percibiére las cuotas o sólo recibiere parte de las mismas, el PRODUCTOR únicamente tendrá derecho a percibir retribución sobre las primas efectivamente cobradas por EXPERTA por el contrato de seguro de que se trate. No obstante lo anterior, si en el futuro EXPERTA recibiera las sumas restantes correspondientes a las cuotas no cobradas (o cobradas en parte), EXPERTA se obliga a remitir al PRODUCTOR la parte que le corresponde por no haberla cobrado en su momento. En el supuesto que EXPERTA haya tenido que iniciar una acción judicial a los fines de obtener el cobro de las cuotas adeudadas y que las mismas hayan sido percibidas, del monto sobre el cual se calculará la comisión se deberá deducir previamente los gastos causídicos respectivos entre los cuales se deberán incluir los honorarios de los abogados que surjan de los convenios suscriptos por EXPERTA.

4.5. En los casos en que EXPERTA se encontrare legalmente obligada a restituir total o parcialmente cuotas por razones ajenas a su propia responsabilidad, la parte proporcional de las comisiones que sobre dichas cuotas hubiere percibido como retribución el

PRODUCTOR, deberá serle restituida por éste a aquélla en un plazo de diez (10) días corridos a partir de la correspondiente intimación. En el supuesto que así no lo hiciere queda autorizada EXPERTA a compensar dichas comisiones con retribuciones a favor del PRODUCTOR.

4.6. En caso de aceptarse la presente Propuesta, las comisiones aquí referidas podrán ser revisadas a solicitud de cualquiera de las Partes y modificadas de común acuerdo por aquellas.

5. MORA:

La mora en el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la presente Propuesta, se producirá de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial y por el solo vencimiento de los plazos previstos para dicho cumplimiento.

6. RESPONSABILIDAD:

Cada parte asumirá plena responsabilidad por los daños que la otra parte o los empleadores asegurados y terceros sufrieren como consecuencia del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las obligaciones de cada una de ellas en caso de aceptarse la presente Propuesta.

7. CESIÓN DEL CARACTER DE PRODUCTOR:

El PRODUCTOR no podrá ceder y/o transferir, total o parcialmente, el carácter que asuma en caso de aceptar la presente Propuesta, ni los derechos y obligaciones que de la misma se derivan.

8. RECAUDOS PREVIOS A LA GENERACION DEL CONTRATO:

8.1. El PRODUCTOR antes de generar la cotización, en la Web de EXPERTA o mediante solicitud al ejecutivo comercial de EXPERTA, deberá tomar los recaudos que se detallan seguidamente:

- a) verificar si los riesgos se ajustan a las coberturas en que opera EXPERTA;
- b) observar las medidas de asegurabilidad, selección de riesgos, ubicación del riesgo, limitaciones de coberturas de acuerdo con las instrucciones emanadas de EXPERTA, las que serán suministradas en forma escrita y bajo el pertinente acuse de recepción del funcionario autorizado, a fin de que los contratos propuestos se encuadren dentro de las normas de aceptación que fija la política de EXPERTA.

8.2. La inobservancia de las aludidas previsiones importará asumir la pertinente responsabilidad.

9. PROTECCION DE DATOS:

9.1. El PRODUCTOR declara que cumple y cumplirá, durante toda la vigencia de la presente Oferta, con lo establecido por la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, sus normas complementarias y modificatorias.

9.2. El PRODUCTOR con motivo del objeto de la presente Oferta, tendrá acceso a la base de datos de EXPERTA. En la misma, se incluyen datos personales propios de EXPERTA y/o datos personales de terceros (en adelante, los “Datos Personales”). Al respecto, EL PRODUCTOR se obliga a: (i) abstenerse de divulgar, ceder y/o transferir a cualquier tercero, los Datos Personales a los cuales tenga acceso con motivo de la presente Oferta; (ii) abstenerse de usar los Datos Personales para cualquier fin que no se encuentre directamente relacionado con el cumplimiento de la presente Oferta; (iii) adoptar respecto de los Datos Personales los más altos estándares de seguridad y confidencialidad, iguales o superiores a los establecidos por la Ley N° 25.326 y normas complementarias y concordantes. En tal sentido, EL PRODUCTOR adoptará las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias, suficientes y efectivas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los Datos Personales, de modo de evitar su robo, pérdida, adulteración, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana

o del medio técnico utilizado; (iv) EL PRODUCTOR se obliga a asegurar que los términos y condiciones aquí propuestos, serán expresamente respetados por todos sus empleados y/o personal contratado que deba tener acceso a los Datos Personales con motivo de la presente Oferta; (v) EL PRODUCTOR no podrá modificar la finalidad de la base de datos aquí descrita, ni aprovechar los Datos Personales para mejorar, acrecentar o perfeccionar sus propias bases de datos o cualquier base de datos de un tercero sobre la que se encuentre realizando algún tipo de tratamiento de Datos Personales. Asimismo, EL PRODUCTOR garantiza que por su intermedio, ningún tercero distinto del PRODUCTOR tendrá acceso a tales Datos Personales; (vi) EL PRODUCTOR no retendrá, copiará, o de cualquier manera reproducirá, en forma total y/o parcial, los Datos Personales. Asimismo, EL PRODUCTOR no autorizará a ningún controlante, subsidiario, controlado, asociado, tercero, agente, empleado o contratista, y/o los respectivos agentes o empleados de éstos, para que copien, retengan, o de cualquier forma reproduzcan total o parcialmente la información contenida en la base de datos. La base de datos y, en su caso, aquellos Datos Personales que recabe EL PRODUCTOR con motivo de la presente Oferta, incluidos aquellos que se encontraran dentro de la Información Confidencial, no serán utilizados y/o tratados para fines distintos de aquellos que exija el objeto de la presente Oferta, de resultar aceptada, y no serán cedidos o transferidos a terceros, ni aún para su conservación; (vii) en ningún supuesto la provisión de listados, Datos Personales y/o archivos por parte de EXPERTA a EL PRODUCTOR implicará la transferencia de la propiedad de los mismos a favor de éste último. El PRODUCTOR no celebrará negocio jurídico alguno con respecto a los Datos Personales; (viii) en caso que EXPERTA tuviera indicios de que existen copias o retención de datos de los contenidos en los listados, Datos Personales y archivos en violación a lo aquí establecido o instruido, o que se ha producido o es inminente la revelación o sustracción indebida de los Datos Personales por parte de EL PRODUCTOR, EXPERTA podrá tomar todas las medidas y solicitar las cautelares que legalmente se encuentren a su disposición como asimismo podrá solicitar judicialmente la realización de pericias informáticas preparatorias, sin necesidad de depositar fianza alguna, siendo la solvencia de EXPERTA suficiente garantía; (ix) una vez finalizado el objeto de la presente, por cualquier causa que fuere, EL PRODUCTOR procederá a reintegrar a EXPERTA la totalidad de los Datos Personales y/o a la destrucción de los mismos que obren en su poder, en el plazo de diez (10) días hábiles, debiendo remitir a EXPERTA constancia escrita de ello.

9.3. El PRODUCTOR se compromete a responder de manera oportuna y adecuada las consultas y/o requerimientos de EXPERTA o del titular del dato y a cooperar con el organismo regulatorio local (sea Agencia de Acceso a la Información Pública y/o la Superintendencia de Seguros de la Nación y/o el organismo que así lo solicitare) respecto de todos los requerimientos que puedan ser solicitados en el curso de un proceso.

9.4. El PRODUCTOR responderá ante cualquier incumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en la Ley N° 25.326, normas reglamentarias y complementarias y las establecidas en la presente Oferta, y se obliga a mantener indemne a EXPERTA, sus accionistas, directores y empleados ante cualquier reclamo, proceso, intimación o procedimiento de los titulares de los Datos Personales como de la autoridad de contralor derivados de la violación o incumplimiento a las normas de protección de Datos Personales. El PRODUCTOR quedará sujeto a las mismas obligaciones legales de EXPERTA y responderá solidariamente por la inobservancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos.

10. CONFIDENCIALIDAD:

10.1. Por “Información Confidencial” se entenderá toda información, datos y know how que EXPERTA envíe a EL PRODUCTOR o a la cual el mismo pudiera tener acceso con motivo de la presente Oferta.

10.2. EL PRODUCTOR se obliga a mantener en absoluta reserva la Información Confidencial de la que tuviera conocimiento en virtud del cumplimiento de la presente Oferta.

En este sentido, EL PRODUCTOR se obliga a:

- a) No divulgar la información recolectada en la etapa previa a la firma de esta Oferta obtenida como producto del relevamiento inicial.
- b) Mantener en estricta confidencialidad la Información Confidencial que obtenga ya sea en forma escrita, verbal o bajo cualquier otro soporte. EL PRODUCTOR se obliga a no divulgar o usar en su propio beneficio o en el de cualquier tercero la Información Confidencial. En este sentido, EL PRODUCTOR se compromete a no divulgar, revelar, transferir, vender, reproducir, facilitar, ceder, poner a disposición de persona física o jurídica alguna, ya fuera a través de sí, sus empleados, dependientes, productores,

mandatarios, gestores, subcontratistas, asesores independientes y a terceros, la Información Confidencial brindada, ni aun para su conservación. La violación por parte de EL PRODUCTOR de la obligación de confidencialidad y secreto dará derecho a EXPERTA a reclamar los daños y perjuicios que de dicha violación se derivaren.

c) No develar, sin el consentimiento previo de EXPERTA, Información Confidencial a terceros, salvo aquellos empleados, funcionarios y/o representantes implicados en la ejecución de la Oferta para cuya finalidad estos datos son solicitados y que necesitan conocer la Información Confidencial, quienes deberán asumir la obligación de confidencialidad establecida en esta cláusula.

d) Utilizar la Información Confidencial exclusivamente para el fin establecido en esta Oferta, no pudiendo aplicarse o utilizarse para un fin distinto al que figura en esta Oferta.

e) Permitir a pedido de EXPERTA una auditoría en sus instalaciones para analizar el cumplimiento por parte de EL PRODUCTOR de sus obligaciones en virtud de los requerimientos de protección de datos y/o de las disposiciones de esta Oferta.

10.3. Las obligaciones de confidencialidad no se aplicarán a la siguiente información:

a) aquella que se encuentre disponible al público por otro medio sin que esto se deba a un accionar indebido de EL PRODUCTOR o sus empleados;

b) que obre en poder de EL PRODUCTOR y no se encuentre sujeto a un acuerdo de confidencialidad entre las Partes;

c) que sea recibida a través de terceros sin restricciones a su divulgación;

d) aquella información que haya sido o sea requerida por la autoridad judicial, administrativa u otra autoridad competente con facultades para ello;

e) cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública (art. 10 ley 25.326).

Si EL PRODUCTOR recibiera un requerimiento para revelar todo o parte de la Información Confidencial bajo los términos de una orden o requerimiento legal válido y vigente emitido por un ente administrativo, judicial u otra autoridad competente, pondrá este hecho en conocimiento de EXPERTA de inmediato a fin de que esta última determine su posición respecto del o los requerimientos en cuestión.

10.4. EL PRODUCTOR informará previamente a los empleados y directivos respecto de

quienes el conocimiento de la Información Confidencial fuere necesario, de la naturaleza confidencial de la misma y recibirán instrucciones de tratar dicha información con confidencialidad y de no utilizarla para cualquier otro propósito o finalidad distinta de la establecida en esta Oferta, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 25.326 y/o la norma que la reemplazare. EL PRODUCTOR suscribirá con cada uno de tales empleados y directivos, un compromiso escrito de confidencialidad que asegure como mínimo las mismas condiciones descriptas en la presente Oferta, para mantener y preservar la reserva y confidencialidad de la información facilitada.

10.5. Una vez finalizada la presente Oferta, cualquiera sea su causa, EL PRODUCTOR deberá entregar a EXPERTA en el plazo de diez (10) días hábiles la Información Confidencial a la que tuvo acceso. Asimismo, deberá abstenerse de conservar copias de tales documentos, archivos, soportes, discos o documentos.

10.6. El incumplimiento total o parcial de las obligaciones de confidencialidad aquí previstas, lo hará responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a EXPERTA, incluidos los de cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial que pudiera ocasionarse con motivo de la divulgación o revelación de la Información Confidencial realizada en violación de las obligaciones asumidas por el presente y a la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, sin perjuicio de cualquier otra obligación que por su incumplimiento total o parcial le pudiera corresponder, obligándose a mantener indemne a EXPERTA.

10.7. Las Partes convienen que la Información Confidencial comunicada por EXPERTA al EL PRODUCTOR será y permanecerá en total, única y exclusiva propiedad de EXPERTA. Consecuentemente, la transferencia de la Información Confidencial realizada de conformidad a los términos y condiciones de la presente Oferta, no debe ser entendida ni será interpretada en modo alguno como transferencia de derecho, patente o licencia alguna a favor de EL PRODUCTOR, los que continuarán siendo de exclusiva propiedad de EXPERTA.

10.8. EL PRODUCTOR deberá notificar a EXPERTA por un medio fehaciente cualquier incidente de seguridad dentro de las 48 horas de sucedido. EXPERTA, a su exclusivo criterio, determinará si cursará notificaciones a los clientes, empleados o agentes o si efectuará declaraciones públicas sobre un incidente de seguridad. Si EXPERTA determina

que es necesario o si le exigieran que proporcione notificaciones, comunicaciones o declaraciones, EL PRODUCTOR brindará a EXPERTA toda la asistencia relevante.

10.9. EL PRODUCTOR reconoce la naturaleza confidencial de la información de EXPERTA y reconoce que, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones dispuestas en esta cláusula décima, EXPERTA sufrirá un daño irreparable. En consecuencia, EXPERTA tendrá derecho a solicitar una medida cautelar provisoria mientras dure la causa, en caso de incumplimiento o amenaza de incumplimiento de la Oferta, así como también cualquier otro recurso aplicable por ley. EL PRODUCTOR será responsable de indemnizar a EXPERTA por todo daño, pérdida, reclamo, costo incurrido como consecuencia de todo reclamo, litigio o procedimiento iniciado contra EXPERTA por un tercero a raíz del incumplimiento por parte del PRODUCTOR de lo aquí establecido.

10.10. A los efectos de la interpretación y cumplimiento de las obligaciones relativas a la confidencialidad de la Información, serán de aplicación no sólo las prescripciones de la Ley N° 25.326 y su Decreto Reglamentario N° 1558/2001 sino también las prescripciones contenidas en la Ley N° 24.766 ("Ley de confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos").

10.11. La obligación de confidencialidad aquí prevista permanecerá vigente durante todo el tiempo en que la Información Confidencial permanezca en poder del PRODUCTOR y subsistirá sin límite de tiempo después de extinguida por cualquier causa la presente Oferta.

11. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA - PLAZO DE VIGENCIA:

11.1. La presente Propuesta se considerará aceptada en todos sus términos con el pago de la primera factura emitida por el PRODUCTOR en virtud de su intermediación.

11.2. De aceptarse válidamente la presente Propuesta quedará automáticamente sin efecto cualquier otra relación contractual de producción que pudiese existir entre las Partes.

11.3. En el supuesto de ser aceptada la Propuesta, la misma tendrá vigencia por 1 (un) año a contar desde la fecha de aceptación de la presente y será renovada automáticamente si las Partes no manifiestan lo contrario por períodos anuales. La oposición a la renovación automática deberá ser notificada con una anticipación no menor a 30 (treinta) días corridos en que se haga efectiva la misma.

12. RESCISIÓN:

En caso de aceptarse la presente propuesta, la respectiva relación podrá rescindirse:

12.1. Sin expresión de causa:

12.1.1. Cualquiera de las Partes podrá rescindir la relación resultante de la propuesta aceptada, en cualquier momento y sin expresar causa, notificando a la otra por medio fehaciente su decisión de rescindir con una anticipación no menor de treinta (30) días corridos a la fecha en que se haga efectiva la rescisión, no generando este hecho obligación de indemnización alguna para ninguna de las Partes.

Independientemente de la cantidad de renovaciones automáticas que se realicen de la presente propuesta, el plazo de preaviso será siempre de treinta (30) días. Ambas Partes consideran que el plazo mencionado resulta razonable a tal efecto.

En el supuesto de omitirse el preaviso establecido precedentemente, la indemnización por dicha omisión se calculará teniendo en cuenta la ganancia neta dejada de percibir durante el período mencionado como única y excluyente indemnización.

12.1.2. Cualquiera de las Partes podrá rescindir la relación resultante de la Propuesta aceptada, en cualquier momento y sin expresión de causa ni preaviso, en el supuesto de pérdida de la autorización para funcionar y/o para ejercer la profesión.

12.2. Con expresión de causa: El incumplimiento por una de las Partes de las condiciones establecidas en la presente propuesta, en caso de ser aceptada, facultará a la otra parte a

considerar resuelta la relación contractual, previa intimación fehaciente a regularizar la situación en un plazo de diez (10) días corridos. En el supuesto de continuar el incumplimiento vencido este último plazo se deberá notificar por medio fehaciente a la parte incumplidora la decisión de rescindir la relación. La parte que hubiere dado causa a la resolución deberá indemnizar a la otra los perjuicios que esta última sufiere como consecuencia de la resolución.

12.3. Cualquiera fuere la causa de terminación de la relación contractual que resulte de la eventual aceptación de la presente propuesta, el PRODUCTOR deberá continuar cumpliendo las obligaciones que asumió en virtud de la misma en los términos de la presente propuesta, salvo instrucción expresa en contrario de EXPERTA, y solo en relación a los contratos de seguros vigentes y hasta la finalización de la vigencia de los contratos de seguro celebrados con su intervención, debiendo abstenerse de promover la celebración de nuevos contratos en el marco de la presente. Durante dicho período el PRODUCTOR seguirá percibiendo con respecto a tales contratos la comisión pactada.

13. PUBLICIDAD - MARCAS:

13.1. En caso de aceptación de la presente Propuesta, las Partes quedarán comprometidas a que cualquier publicidad o comunicado de prensa referidos a la presente Propuesta se efectuará en forma consensuada y coordinada. En ningún caso EL PRODUCTOR podrá realizar publicaciones o comunicaciones, en medios de comunicación gráficos, radiales, televisivos, digitales o en redes sociales, donde haga expresa mención a EXPERTA sin la aprobación previa y por escrito de esta última.

13.2. Los gastos que demande esa publicidad serán soportados en la proporción que ambas Partes fijen de común acuerdo.

13.3. En el supuesto que EL PRODUCTOR decida instalar o colocar cartelera y/o marquesina en la cual figure la marca "EXPERTA ART" deberá contar con la autorización previa y por escrito de esta última. Asimismo, deberá gestionar y obtener las aprobaciones y autorizaciones correspondientes por ante los organismos respectivos como así también asumir el pago de cualquier impuesto y/o tasa municipal que correspondieren.

13.4. EL PRODUCTOR deberá incluir en las piezas publicitarias y/o comunicacionales y en los carteles y/o marquesinas que utilice, su nombre completo o razón social y número de matrícula, identificando de esta forma el carácter en el que actúa en la comercialización de los contratos de seguros.

14. INDEPENDENCIA – INDEMNIDAD - RESPONSABILIDAD:

14.1. Las Partes reconocen y declaran que no poseen una relación societaria, laboral, Joint Venture ni Unión Transitoria de Empresas o entre los empleados dependientes o socios de una de las Partes con la otra parte.

Ambas Partes declaran y reconocen ser empresas en marcha e independientes, sin ninguna relación comercial en común, más allá de la que expresamente surge de la presente Propuesta.

Por dicho motivo, bajo ningún punto de vista se podría considerar que pudiera llegar a existir una asociación entre el PRODUCTOR y EXPERTA, y en ningún caso serán solidarias por obligaciones asumidas por la otra.

14.2. El PRODUCTOR reconoce y declara que aún aceptada la presente propuesta no existe vínculo jurídico alguno entre EXPERTA y los empleados dependientes del PRODUCTOR.

14.3. En consecuencia, el PRODUCTOR, será el único responsable de las obligaciones laborales, previsionales y de la seguridad social contraídas con motivo de los contratos de trabajo que celebre con su personal, comprometiéndose a cumplir, estricta y puntualmente, todas y cada una de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia laboral, previsional, seguro de riesgos del trabajo y de la seguridad social, y tomando a su exclusivo cargo el pago de toda suma originada en el cumplimiento de tales obligaciones.

14.4. El PRODUCTOR quedará obligado a indemnizar plenamente y a mantener indemne a EXPERTA, sus accionistas, directores y dependientes, por cualquier suma que estas últimas sean condenadas a pagar conforme a las leyes laborales, de riesgos del trabajo y

de la seguridad social vigentes, que estén a cargo del PRODUCTOR. En tal sentido, el PRODUCTOR deberá mantener indemne a EXPERTA, sus accionistas, directores y dependientes, contra cualquier demanda o reclamo que efectúen a EXPERTA, sus accionistas, directores y dependientes, los empleados, dependientes, funcionarios o personal que se desempeñe o se hubiese desempeñado en relación de dependencia con el PRODUCTOR, fundado en un principio de solidaridad o equivalente, comprometiéndose a reembolsar a EXPERTA, sus accionistas, directores y dependientes, toda suma que esta se viera obligada a pagar a empleados del PRODUCTOR, o a los organismos recaudadores de la seguridad social, por cualquier concepto, incluyendo, sin limitación: capital de condena en juicios, intereses, costas, los honorarios de los peritos intervinientes, los honorarios de los letrados que intervengan en defensa de los intereses de EXPERTA, sus accionistas, directores y dependientes, los gastos y costos de la índole que fueren, y cualquier otra suma derivada de reclamos o juicios laborales o de la seguridad social que EXPERTA se viera obligada a pagar.

14.5. Con la finalidad de precaver la eventual responsabilidad solidaria que pudiese corresponderle a EXPERTA, sus accionistas, directores y dependientes, por las obligaciones laborales, previsionales, de riesgos del trabajo y de la seguridad social del PRODUCTOR, en los términos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo o de cualquier otra norma legal que pudiese establecer una responsabilidad solidaria equivalente, el PRODUCTOR se quedará obligado a autorizar, permitir y facilitar el control irrestricto, la verificación, y la auditoría por parte de EXPERTA, del cumplimiento por parte del PRODUCTOR de las obligaciones que le imponen las leyes vigentes en materia laboral, previsional, de riesgos del trabajo y de la seguridad social, por su carácter de empleador de trabajadores dependientes. A tal fin el PRODUCTOR se obliga a entregar, o a exhibir, o a poner a disposición de EXPERTA, a su solo requerimiento, toda y cualquier documentación o información que EXPERTA le solicite relacionada con su personal.

14.6. El PRODUCTOR se obliga a indemnizar y mantener indemne a EXPERTA y a cualquiera de sus directores, empleados, agentes, sociedades controlantes, controladas y/o vinculadas respecto de todas y cada una de las responsabilidades, penalidades, demandas, reclamos, juicios, pérdidas, daños y perjuicios, multas, costos y gastos (incluyendo las costas por defensa, conciliación y honorarios razonables de abogados), que pudiera sufrir, incurrir, o por los que pudiese haber pagado en razón de daños o

lesiones de cualquier tipo, producidos por el hecho o en ocasión del cumplimiento de las prestaciones a cargo del PRODUCTOR, ocasionados por el mismo o por el personal de los que se valga o por los que deba responder, o por las cosas de su propiedad o guarda relacionados con la operatoria objeto de la presente propuesta.

14.7. Ante la traba de medidas precautorias o pagos que deba efectuar EXPERTA por incumplimientos a las obligaciones contraídas por el PRODUCTOR en la presente cláusula invocado por parte de algún empleado, funcionario, trabajador, o dependiente del PRODUCTOR o por parte de los organismos públicos recaudadores de los aportes y contribuciones de la seguridad social, y reclamos efectuados por un tercero por cualquier causa, facultará a EXPERTA a retener el pago de la retribución prevista en la presente propuesta a favor del PRODUCTOR hasta compensar el importe que por todo concepto pudiese verse obligada a pagar EXPERTA, sus accionistas, directores y dependientes.

15. AUDITORIA:

EXPERTA podrá solicitar informes, realizar auditorías, acceder a los datos y a toda la documentación que tenga en su poder el PRODUCTOR relacionada a la presente. A estos efectos, deberá avisar al PRODUCTOR con 3 (tres) días hábiles de anticipación al día fijado los nombres y apellidos de las personas autorizadas para realizar la auditoría mencionada.

En este sentido, el PRODUCTOR conservará un completo archivo de todos los negocios en función del presente para facilitar dichos informes, en especial, los vinculados a la aceptación de riesgos, sus modificaciones, prórrogas, anulaciones o rescisiones.

16. DEBER DE INFORMACIÓN:

En caso de corresponder, las Partes se comprometen a brindar su colaboración a fin de que la SSN o el organismo que eventualmente correspondiere, pueda ejercer sus funciones de control, ya sea a través de inspecciones, declaraciones e informes vinculados con la información recibida y la modalidad de prestación de servicio. Esta colaboración será

aplicable también a los empleados en relación de dependencia y personal contratado de cada una de las Partes.

17. IMPUESTOS:

Cada una de las Partes deberá soportar sus propios gastos relacionados con las transacciones contempladas en esta propuesta. Las Partes asumirán en partes iguales el pago de cualquier impuesto actual o futuro que pudiera corresponder por la presente propuesta.

18. INTERPRETACION DE LA PROPUESTA:

Para la interpretación de la presente propuesta y la eventual relación contractual que se generará de aceptarse la misma, las Partes se ajustarán a los criterios de buena fe, colaboración recíproca y confidencialidad.

19. CONFLICTO DE INTERESES

Se entenderá que existe conflicto de intereses cuando el PRODUCTOR se encontrare actuando en carácter de apoderado y/o patrocinante en representación de terceros, por reclamos iniciados contra EXPERTA, o respecto de terceros con los que EXPERTA tuviere intereses contrapuestos, ya sea en el ámbito extrajudicial y/o judicial. El PRODUCTOR se compromete a no realizar actividades que puedan devenir en el supuesto detallado. El PRODUCTOR deberá comunicar a EXPERTA en forma inmediata la existencia de conflicto de intereses que se produzcan por cualquier circunstancia, bajo apercibimiento de rescisión conforme lo establecido por el clausula 12.2. de la presente propuesta.

20. REGIMEN DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Para todos los efectos legales derivados de la presente propuesta y de la eventual relación contractual que se generará de aceptarse la misma, se declara la competencia de los Juzgados Nacionales en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

21. DOMICILIOS:

A todos los fines de la presente propuesta y de la eventual relación contractual que resulte de su aceptación, las Partes constituyen los siguientes domicilios en los cuales serán válidas y eficaces todas las notificaciones y comunicaciones que se dirijan y los mismos subsistirán mientras no sean modificados y la modificación notificada por medio fehaciente.

EXPERTA: Av. del Libertador 6902, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

EI PRODUCTOR:.....

22. INVALIDEZ:

Si se determina que cualquier disposición de la presente propuesta es inválida, las restantes disposiciones de la misma permanecerán en plena vigencia siempre que la finalidad material y las estipulaciones esenciales de la propuesta conserven validez. De ocurrir dicha determinación las Partes harán sus mejores esfuerzos para acordar estipulaciones que reemplacen de la manera más cercana posible a las estipulaciones inválidas.

Sin otro particular, los saludamos muy atentamente.

ANEXO I

SOLICITUD DE POLIZA DIGITAL (SPD)

Requisitos e indicaciones para su generación.

A) REQUISITOS:

El Empleador debe tener usuario y clave fiscal (nivel 3), estar adherido al servicio de e-servicios de la SRT y completar sus datos de contacto que incluye el domicilio en el cual recibirá todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales (Res. SRT N°46/18, Art.6)

Fecha de vigencia: Para el caso de las altas (contratos nuevos) el inicio de la cobertura comienza a partir de las 0 hs. de la fecha de inicio de vigencia que expresamente se estipule en la SPD.

Para el caso de los traspasos el inicio de la cobertura estará sujeto a lo establecido por la Resolución SRT N° 46/18, Art.17.

Certificados de No Objeción (CNO)

El CNO se debe solicitar antes de generar la SPD. Su pedido se genera ingresando al servicio de póliza digital a través de la página de la A.F.I.P.. El cliente es quien a través de un pedido de CNO formaliza la intención de realizar un traspaso de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo a otra (Anexo II Res. SRT N°46/18).

Ventanilla electrónica, cláusula séptima del Anexo I de la Resolución SRT N° 46/2018: *“Las partes se hallan incluidas en el Sistema de Ventanilla Electrónica implementado por las Resoluciones S.R.T. N° 635 de fecha 23 de junio de 2008 y N° 365 de fecha 16 de abril de 2009. Todas las acciones que se realicen a través*

de dicho Sistema en virtud de disposiciones expresas de la S.R.T., resultan válidas para las partes.

Las notificaciones que con carácter fehaciente deban cursarse entre sí, la A.R.T., el empleador, las Administraciones del Trabajo Locales (A.T.L.) y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) podrán realizarse en forma electrónica, conforme la forma y modalidades que ésta última reglamente.

A tal fin, el Empleador, deberá ingresar a la página institucional www.srt.gob.ar y seguir los pasos allí indicados. El domicilio electrónico creado en el marco del citado Sistema subsistirá aún en caso de Traspaso de Aseguradora, Rescisión contractual, Falta de Trabajadores o Cese de la Actividad del Empleador, debidamente registrados ante la A.F.I.P.

Mientras el Administrador de Relaciones para la C.U.I.T. del EMPLEADOR no especifique un responsable de la Notificación Electrónica se asignará la función al mismo Administrador. La Administración de Relaciones de la clave fiscal se gestiona en el sitio oficial de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.).

El servicio "POLIZA DIGITAL DE RIESGOS DEL TRABAJO", incluido en el del Sistema de Ventanilla Electrónica, es de uso obligatorio para la A.R.T. y el EMPLEADOR.

El envío de la Solicitud de Póliza Digital al EMPLEADOR a través de e-Servicios SRT - Sistema de Ventanilla Electrónica, tiene para el canal comercial interviniente y la A.R.T. idénticos efectos jurídicos que la firma manuscrita.

La aceptación de la Solicitud de Póliza Digital, realizada por el EMPLEADOR a través de e-Servicios SRT - Sistema de Ventanilla Electrónica, tiene idénticos efectos jurídicos que la firma manuscrita, y da origen al contrato de cobertura con la A.R.T. a partir de la fecha establecida en la Solicitud de Póliza Digital.

El EMPLEADOR podrá realizar la aceptación de la Solicitud de Póliza Digital hasta las 23:59 horas del día de inicio de vigencia de la cobertura establecido en dicho instrumento, o hasta el día hábil inmediato posterior, si el primero fuese no laborable. Transcurrido dicho plazo, la misma quedará anulada por defecto."

Domicilios – cláusula octava del Anexo I de la Resolución SRT N° 46/2018:

“Complementariamente al domicilio electrónico dispuesto en la CLÁUSULA SÉPTIMA , las partes declaran y aceptan que los domicilios postales constituidos en el primer párrafo del presente contrato serán considerados también válidos a los efectos de las notificaciones que las partes deban realizarse con relación a los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato, siendo obligación de estas notificar en forma fehaciente cualquier modificación que sufran los domicilios constituidos. En su defecto, se tendrán por válidas las notificaciones efectuadas en el último domicilio declarado.”

Aceptación o rechazo de la SPD:

La SPD deberá ser aceptada o rechazada por el empleador a través de E- Servicios de la SRT (ingresando a través de la A.F.I.P. con usuario y clave fiscal).

Al inicio de vigencia del contrato deberá ingresar a ART Online de EXPERTA y completar lo siguiente:

Declaración de Establecimientos

Para poder cumplir con las obligaciones al momento de la afiliación, el asegurado deberá verificar la información sobre los establecimientos de la empresa. Dependiendo el tipo de afiliación, deberá:

- Empresas nuevas, sin afiliación previa a una ART: dar de alta todos los establecimientos propios y con personal bajo relación de dependencia.
- Traspasos de otra ART: Deberán verificar que todos los establecimientos que se muestran sean los que en ese momento se encuentren vigentes.

De encontrar diferencias o ante alguna necesidad de modificación deberán comunicarse con el Centro de Atención al Cliente.

Relevamiento General de Riesgos Laborales (RGRL)

Teniendo en cuenta la cantidad de establecimientos declarados, el empleador deberá completar el RGRL según lo dispuesto en la Res. SRT N° 463/09 y 529/09.

El mismo tiene carácter de declaración jurada, su presentación a la ART es obligatoria y debe ser confeccionado por el empleador o profesional de Higiene y Seguridad (si correspondiera). (Res SRT N°25/2018).

Importante: Deberá completar un RGRL para cada establecimiento teniendo en cuenta la actividad realizada en cada uno de ellos:

- Decreto 351/79 para todas las actividades excepto construcción y agro,
- Decreto 911/96 para actividades relacionadas con la construcción y/o
- Decreto 617/97 para empresas del Agro.

Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR)

Para cada uno de los establecimientos activos, el empleador deberá informar, en carácter de declaración jurada, el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR). Su presentación a la ART es obligatoria y debe ser confeccionado por el empleador o profesional de Higiene y Seguridad (si correspondiera).

Para cada establecimiento deberán declarar si existe o no exposición a riesgos, para poder determinar luego si se realizan los exámenes médicos periódicos al personal.

Importante: Esta información deberá presentarse al momento de la afiliación, y luego anualmente en la fecha de renovación del contrato.

Nivel de Seguridad: Consignar en nivel 3.

B) DATOS DE COTIZACION:

- EL PRODUCTOR se ajustará a las alícuotas estipuladas en el tarifario vigente y en las pautas de suscripción de EXPERTA.
- Para poder generar una SPD en EXPERTA se requiere contar con una cotización previa.
- Las cotizaciones se realizan a través de la Web de EXPERTA, App o ejecutivo comercial.

La aceptación de la SPD realizada por el empleador a través de E- Servicios de la SRT tiene idénticos efectos jurídicos que la firma manuscrita y da origen al contrato de cobertura con la ART a partir de la fecha establecida en la SPD.

PAGO DE LA COBERTURA POR PARTE DEL TOMADOR DEL SEGURO (EMPLEADOR).

METODOLOGÍA Y CÁLCULO:

- El pago de la cobertura de la Ley de Riesgos del Trabajo se efectúa por adelantado en función de la nómina salarial del mes anterior.
- El pago se realiza al presentar la Declaración jurada de aportes y contribuciones sociales (DDJJ) en la A.F.I.P., a través del Volante Electrónico de Pago (VEP).
- Considerando que se generarán situaciones en las cuales la vigencia del contrato no coincidirá con el inicio del mes calendario, y que es obligación de los empleadores **el pago de las cuotas mensuales por períodos completos**, EXPERTA deberá transferir la proporción de los montos percibidos que correspondan a los días anteriores a la vigencia de los contratos, a la cuenta “SRT. Fondo de Garantía de la Ley sobre Riesgos del Trabajo”-Nº 2820/76” del Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo. (Res. SRT N°77/1996).

Cálculo de la cuota mensual:

Cantidad de empleados X Componente Fijo (\$)	+	Masa Salarial Total – conceptos no remunerativos deducibles X Componente Variable (%)	+	\$0,60 por empleado	=	Cuota Total
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--------------------

ANEXO II

COMISIONES

Las Partes convienen como única y total retribución a favor del PRODUCTOR las comisiones previstas en este Anexo II. Dicha retribución comprenderá y cubrirá todos los gastos, desembolsos y todo tipo de erogación en que incurra el PRODUCTOR en el cumplimiento de la presente Propuesta.

La comisión a favor del PRODUCTOR será del xxx % (xxxx por ciento) + IVA (en el supuesto que corresponda), calculado sobre la prima efectivamente percibida por EXPERTA, correspondiente a los contratos celebrados por su intermediación.

Asimismo, en aquellos contratos en los cuales el PRODUCTOR haya intervenido como Productor Asesor Organizador la comisión será del xxx% (xxx por ciento) + IVA (en el supuesto que corresponda) calculado sobre la prima efectivamente percibida por EXPERTA correspondiente a los contratos celebrados por la intermediación del productor que forma parte integrante de su organización.

Cabe aclarar que, conforme lo estipulado por el artículo 16 de la ley 26.773, la comisión del PRODUCTOR, sea que actúe bajo la modalidad de PRODUCTOR asesor directo y/o bajo la modalidad de Productor Asesor Organizador, no podrá exceder en su conjunto, el 5% (cinco por ciento), calculado sobre la prima efectivamente percibida por EXPERTA.